

1500565-19.2018.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LUCAS DADALTO SAHÃO

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... Vaz, j. 18.06.2019, DJe 01.07.2019);

Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Recurso da defesa.

Pleito objetivando a absolvição.

1. Absolvição de rigor. Fragilidade dos reconhecimentos. Acusado reconhecido, exclusivamente, por meio de fotografias. Ausência de descrição dos traços fisionômicos da pessoa a ser reconhecida. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra

1ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra-SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500565-19.2018.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500565-19.2018.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2108215/2018 -

DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 2379227 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 3501/18/406 -

DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 2108215 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 3501/18/406 -

DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 2108215 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 3501/18/406 -

DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 2108215 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 3501/18/406 -

DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 2108215 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 3501/18/406 -

DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 2108215 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 3501/18/406 -

DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS EDUARDO DE MORAES COTE GARCIA

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS DADALTO SAHÃO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu DENÚNCIA contra CARLOS EDUARDO DE MORAES COTE GARCIA (fls. 60/62), qualificado nos autos, dando-o como incurso no art. 157, § 3º, in fine, combinado com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, pela pretensa prática do seguinte fato delituoso:

No dia 18 de novembro de 2018, por volta das 22h00, na Rodovia Regis Bittencourt,

altura do Km 289, bairro Potuvera, na cidade e comarca de Itapecerica da Serra, o denunciado, previamente ajustado e com dois outros indivíduos ainda não identificados, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, tentou subtraí-lo, para proveito comum, o caminhão trator, marca Scania / R124 GA4X2NZ, placas ATG 9110, Curitiba/ PR e o semirreboque, cor prata, placas APJ 9109, Curitiba/ PR, pertencentes a Sérgio Trindade, empregando efetiva violência, traduzida no disparo de arma de fogo contra o ofendido, somente não conseguindo alcançar a consumação da subtração e do evento morte da vítima por circunstâncias alheias a sua vontade. (fl. 61).

A denúncia foi recebida em 29.11.2018 (fls. 63/64).

Regularmente citado, o denunciado apresentou resposta à acusação por intermédio de defensor nomeado, refutando o teor da denúncia e arrolando as mesmas testemunhas da acusação (mídia audiovisual da primeira audiência).

Em não sendo o caso de absolvição sumária, designaram-se audiências de instrução e julgamento.

Nas datas aprazadas, foram ouvidas a vítima, colheram-se os depoimentos das testemunhas comuns, e procedeu-se ao interrogatório do acusado. Encerrada a instrução processual, os debates foram convertidos em memoriais (termos de audiência de fls. 86/87 e 333/334).

O Ministério Público e a defesa requereram a absolvição do acusado, por falta de provas da autoria delitiva (fls. 338/342 e 347/349).

É o relatório. Fundamento e decido.

Inexistindo nulidades processuais e/ou preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente à análise do mérito da demanda.

A pretensão ministerial improcede.

O sistema penal assenta-se na presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF), de tal sorte que "a sentença condenatória somente pode vir fundada em provas que conduzem a uma certeza. Até mesmo a alta probabilidade servirá como fundamento absolutório, pois teríamos tão-só um juízo de incerteza que nada mais representa que não a dúvida quanto à realidade" (Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha, Da prova no Processo Penal, 1994, p. 64). Nos dizeres de HELENO CLÁUDIO FRAGOSO, referida certeza consiste na "conscientia dubitandi secura, de que fala Vico, e não admite graus. Tem de fundar-se em dados objetivos indiscutíveis, de caráter geral, que evidenciem o delito e a autoria (Sauer, Grundlagen des Prozessrechts, 1929, 75), sob pena de conduzir tão-somente à íntima convicção, insuficiente. Afirma Sagatini (Teoria delle prove nel Diritto Giudiziario Penal, 1911, II, 33) que a 'íntima convicção', como sentimento da certeza, sem o concurso de dados objetivos de justificação, não é verdadeira e própria certeza, porque, faltando aqueles dados objetivos de justificação, faltam em nosso espírito as forças que o induzem a ser certo. No lugar da certeza, temos a simples crença" (Jurisprudência Criminal, Forense, 1982, nº 446).

No âmbito processual penal, a presunção de inocência tem ressonância no princípio do in dubio pro reo, o qual impõe ao órgão acusador o ônus de provar os fatos por ele articulados na denúncia e a efetiva responsabilidade criminal do réu (art. 156 do CPP).

No caso concreto, as provas produzidas em juízo não trouxeram a tranquilidade e a segurança necessárias a fundamentar o édito condenatório.

A materialidade delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência (fls. 3/6), no auto de exibição/apreensão dos simulacros de arma de fogo (fl. 7), no laudo pericial de fls. 89/95 e nos demais elementos informativos.

A despeito de os indícios amealhados na fase pré-processual certificarem a materialidade do crime, apontando o acusado como o possível autor, não foram coligidas, em juízo, provas suficientes para a condenação.

Com efeito, a vítima Sérgio Trindade, em ato formal que observou os ditames do art. 226 do CPP, não reconheceu o réu como sendo o autor do disparo de arma de fogo que o atingiu, tampouco como um daqueles que subiu na lateral do caminhão. Informou que o sujeito ativo do delito estava de boné, o vidro do caminhão era fumê, não sendo possível identificá-lo com segurança. Acerca da dinâmica delitiva, narrou, em

resumo, que estava no trânsito da Rodovia Régis Bittencourt, sentido São Paulo, quando foi abordado por um sujeito que efetuou o disparo em sua perna. Disse que não saiu do caminhão e que ouviu troca de tiros, mas não sabe se alguém foi atingido (mídia audiovisual da segunda audiência).

O Policial Rodoviário Federal Paulo Rogério Martins Cunha, ouvido como testemunha, relatou que: estava em patrulhamento na pista do lado oposto ao que ocorria um "arrastão" quando viu duas pessoas armadas em volta do caminhão de propriedade de Sérgio, na via; uma terceira pessoa estava mais afastada; pararam a viatura do outro lado e, ao darem voz de prisão, foram recebidos com tiros; em buscas realizadas logo após, encontrou o acusado caído, com dois simulacros de arma de fogo ao seu lado; o increpado negou ter sido o autor dos disparos e participado do crime sob apuração; não sabe se foi o réu quem efetuou os disparos contra Sérgio, porque quando chegaram a vítima já havia sido atingida.

O testigo Gilson Alexandre dos Santos, também Policial Rodoviário Federal, endossou a versão de seu colega de farda. Reportou que: estavam em patrulhamento no sentido oposto ao que ocorria a subtração; avistaram dois indivíduos "grudados" no caminhão; deram voz de prisão, e os agentes se evadiram por um escadão, uma passarela próxima a uma mata; constataram que havia um caminhão com sangue no chão; em perseguição, depararam-se com o imputado baleado, ao lado de dois simulacros de arma de fogo; soube depois que a vítima, baleada, conduziu o seu caminhão até o próximo posto, onde foi socorrida.

Interrogado na senda judicial, o réu alegou que não tomou parte na perpetração do crime. Disse que estava indo jantar na casa do seu irmão, que é próxima à Rodovia Régis Bittencourt, quando foi atingido por tiros na perna, tendo fugido para se proteger dos disparos. Afirmou ter visto duas pessoas correndo, mas não reparou quem seriam. Negou ter sido encontrado em poder dos simulacros de arma de fogo. Confrontado pelo douto Promotor de Justiça, informou que o endereço do irmão é na Rua Santa Amélia, nº 117 (mídia audiovisual da segunda audiência).

Como se vê, não obstante as provas colhidas no curso da instrução assentem um juízo de certeza acerca da prática do roubo, a autoria restou nebulosa. Há indícios do envolvimento do acusado, que brotam da sua prisão em flagrante em local próximo ao crime, ao lado de dois simulacros de arma de fogo. Entrementes, nenhuma outra prova foi produzida, sob o pálio do contraditório. O réu não foi reconhecido pessoalmente pelo ofendido em juízo, e sequer algum objeto subtraído foi encontrado em sua posse.

Nesse cenário, os elementos de autoria delitiva são tão somente os informativos, que não podem arrimar, por si sós, a responsabilização criminal, nos moldes do art. 155 do CPP. Como anotam EUGÊNIO PACELLI e DOUGLAS FISCHER:

Elementos informativos e elementos probatórios: Rigorosamente falando, o material produzido na fase de investigação não pode ser considerado prova. Ao menos, em princípio.

A fase de investigação, como se sabe, é destinada à formação do convencimento do órgão da acusação e não do magistrado. Na aludida fase, não há preocupação com o contraditório, até mesmo porque sequer se exerce a defesa do acusado. Não há ali, à evidência, ampla defesa. A partir de uma notícia criminis, avança-se para uma apuração sumária de seus elementos comprobatórios, sempre voltada para o convencimento do órgão responsável pelo juízo acusatório. Esse, o juízo acusatório, pode ser positivo, em que há o oferecimento da denúncia ou queixa, ou negativo, hipótese em que se requer o arquivamento da investigação, quaisquer que sejam os seus fundamentos.

Apenas o material produzido em Juízo é que, a rigor, constituiria prova, abrindo-se necessariamente ao contraditório e à ampla defesa, com efetiva participação da defesa. Em princípio, portanto, apenas a prova se prestaria ao convencimento judicial, não cumprindo essa missão os chamados elementos informativos da fase investigatória.

A nova redação do art. 155, trazida pela Lei nº 11.690/08, inova. E, para pior, a depender da extensão de sua aplicação.

Diz o texto: "não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação". O que significaria isso?

Em primeiro lugar, é de se atentar para o fato de que a expressão “exclusivamente” não constava do anteprojeto original que veio a se transformar na Lei nº 11.690/08. A ideia inicial era afastar qualquer possibilidade de valoração de material probante produzido unicamente na fase de investigação, ressalvadas as provas cautelares que não pudessem ser repetidas no curso da instrução (interceptações telefônicas, perícias em que já perecido o objeto da prova etc.). Com o acréscimo (do “exclusivamente”), levanta-se, mais uma vez, a questão acerca da possibilidade de formação de convencimento judicial com base em elementos informativos produzidos na investigação.

É de se ver, então, que a inexistência de contraditório e de ampla defesa na fase de investigação preliminar, em princípio, impede a valoração judicial de tais elementos (informativos). Como regra, é claro, já que existem provas, ressalvadas inclusive na citada Lei nº 11.690/08, cuja natureza intrínseca não permite a sua reprodução em juízo. Não se pode, por exemplo, reproduzir a conversa captada em uma interceptação telefônica. Do mesmo modo, não se realiza prova pericial quando o objeto a ser periciado já não se encontra mais à disposição. E, nada obstante, tais meios de prova são aceitos aqui e, provavelmente, na maioria esmagadora dos ordenamentos jurídicos.

É que, em tais situações, o contraditório é diferido, ou seja, é adiado – da fase de investigação para a fase de instrução – permitindo-se que a defesa levante objeções técnicas, do ponto de vista jurídico ou tecnológico, àquele material realizado sem o controle judicial. Por certo que a qualidade das objeções é reduzida, na medida em que se cuida de questionamentos pos factum, sem o alcance das percepções imediatas, em tempo real.

Mas, diante da relevância e da gravidade dos danos causados pela infração penal – eis aqui outra das inúmeras justificativas para um Direito Penal de intervenção mínima –, o Direito se curva à necessidade de flexibilização na interpretação até mesmo de garantias constitucionais.

A expressão “exclusivamente”, portanto, não deve ser entendida como uma porta aberta para a livre valoração do material produzido na investigação, se presentes outras provas colhidas na instrução criminal. Não. Fosse assim, o convencimento judicial poderia ser construído com base essencialmente – e não exclusivamente! – em elementos informativos, bastando apenas a referência à existência de outras provas produzidas em Juízo.

Parece-nos que o tal “exclusivamente” apenas autorizaria um juízo de ponderação, de forma e principalmente de conteúdo, acerca das provas repetidas em Juízo, isto é, sobre a prova colhida na investigação e repetida em juízo. (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência – 12. ed. – São Paulo: Atlas, 2020. pp. 410/411). (Negrítei).

O Superior Tribunal de Justiça não destoa da orientação de que a condenação apenas pode ser ancorada em elementos informativos coligidos no inquérito policial quando estes forem reproduzidos em juízo ou corroborados por provas produzidas no curso da ação penal, sob a lente do contraditório:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS. 1º, II E IV, DA LEI N. 8.137/1990, C/C O ART. 71 DO CÓDIGO PENAL, E 11 DA LEI N. 8.137/1990. INQUÉRITO POLICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESNECESSIDADE. TRANCAMENTO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O inquérito policial é procedimento administrativo instaurado com a finalidade de se colherem elementos de informação acerca de autoria e materialidade de determinado crime, tão somente para o Ministério Público poder dar ou não início à ação penal.

2. Por força de norma prevista no art. 155 do CPP, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase inquisitiva, na qual inexistente o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). O juiz pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual; por isso não se verifica nenhum constrangimento ilegal a que esteja submetido o ora recorrente, ausente, ademais, qualquer prejuízo.

(...).

5. Recurso em habeas corpus não provido." (RHC 47.938/CE, 6ª Turma, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 21.11.2017).

Anoto, em remate, que, em recentes julgamentos, a Corte Superior de Justiça vem decidindo que o reconhecimento de pessoa apenas é apto a identificar o réu e a certificar a autoria delitiva se e quando observadas as formalidades procedimentais estatuídas no art. 226 do CPP, e uma vez roborado por outras provas colhidas na etapa judicial da persecução penal, em respeito ao contraditório e da ampla defesa (nesse sentido: HC 598.886/SC, 6ª Turma, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 27.10.2020; e HC 652.284/SC, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.04.2021).

Em abono ao motivado, colho precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em casos análogos ao dos autos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE FOTOGRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O reconhecimento fotográfico realizado em solo policial é material probante a ser considerado para efeitos de comprovação da autoria do delito, desde que corroborado por outros elementos de prova colhidos em juízo sob a luz do contraditório e da ampla defesa.

2. No caso em tela, a única vítima realizou reconhecimento fotográfico em solo policial e, em juízo, afirmou que "por estar esquecido não reconhecia imediatamente na fotografia [...], entretanto confirma tê-lo reconhecido perante a autoridade policial".

3. Ausente, portanto, qualquer outro elemento probatório - somente o reconhecimento fotográfico realizado em solo policial e insuficientemente corroborado em juízo -, de rigor a absolvição do agravado por insuficiência de provas.

4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 469.563/SC, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 19.11.2019, DJe 21.11.2019);

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NÃO RATIFICADO EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA. ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. A prova utilizada para fundamentar a condenação do Paciente - reconhecimento fotográfico em sede policial - é de extrema fragilidade, haja vista que, ainda que a inobservância das recomendações legais dispostas no art. 226 do Código de Processo Penal não dê causa a nulidade do ato, a inexistência de confirmação em juízo demonstra a sua insuficiência para embasar uma condenação quando não corroborada por outras provas.

2. As instâncias ordinárias, ao fundamentarem a condenação do Paciente, consignaram que o reconhecimento fotográfico foi utilizado juntamente com a prova testemunhal para determinar a autoria do delito em tese praticado. Entretanto, o depoimento prestado pelo policial civil em juízo se limitou a, tão somente, afirmar que o reconhecimento fotográfico na fase investigativa de fato existiu, não acrescentando nenhum elemento sobre a autoria do crime ocorrido. Observa-se, portanto, que a condenação imposta ao Paciente foi baseada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, que não foi ratificado em juízo.

3. Ordem de habeas corpus concedida para absolver o Paciente condenado pela prática do crime previsto 157, § 2.º, inciso I, c/c o art. 61, incisos I e II, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, por conseguinte, determinar a expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso. (STJ, HC 488.495/SC, 6ª Turma, relª. Minª. Laurita Vaz, j. 18.06.2019, DJe 01.07.2019);

Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Recurso da defesa. Pleito objetivando a absolvição.

1. Absolvição de rigor. Fragilidade dos reconhecimentos. Acusado

reconhecido, exclusivamente, por meio de fotografias. Ausência de descrição dos traços fisionômicos da pessoa a ser reconhecida. Descumprimento das formalidades previstas pelo art. 226 do Código de Processo Penal. Acusado que não foi preso em flagrante, tampouco foi encontrado em poder dos objetos subtraídos.

2. Insuficiência para decreto condenatório. Ausência de elementos que pudessem vincular o acusado com a prática do roubo.

3. Recurso provido. (TJSP, Apelação Criminal nº 1500577-43.2019.8.26.0484, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli, j. 11.11.2021);

ROUBO - Quadro probatório que não traz a necessária certeza quanto à autoria delitiva - Reconhecimento fotográfico feito na fase policial não ratificado em juízo - Negativa de autoria do réu - Circunstâncias que criam dúvida autorizadora da absolvição - Dúvida remanescente que autoriza o decreto absolutório - Recurso provido, com determinação de expedição de alvará de soltura (voto nº 37243). (TJSP, Apelação nº 0006335-57.2013.8.26.0106, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Newton Neves, j. 24.07.2018);

Apelação. Roubo. Denúncia que versa sobre o ingresso do réu na residência da vítima, rendendo-a mediante golpe de gravata e subtraindo bens do interior do imóvel, evadindo-se. Acionada a polícia militar e transmitidas as características do agente, os policiais encontraram o réu em via pública em poder de uma sacola nas mãos, o qual, no entanto, conseguiu fugir. Reconhecimento fotográfico realizado pela vítima em sede extrajudicial, a qual não foi ouvida em juízo. Acusado condenado exclusivamente com esteio em identificação fotográfica. Impossibilidade. Inexistência de outros elementos de prova contundentes que confirmem a participação do réu na empreitada criminosa. Absolvição que se revela de rigor. In dubio pro reo. Recurso defensivo provido. (TJSP, Apelação Criminal nº 1500367-58.2018.8.26.0247, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, j. 17.12.2021);

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, inciso II, e §2-A, inciso I, CP). CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90). Sentença condenatória. Irresignação dos réus. Absolvição. Cabimento. Conjunto probatório frágil com relação à autoria. Reconhecimento dos réus na fase policial que não observou as formalidades previstas no art. 226 do CPP. Fragilidade das demais provas que deve levar à absolvição, em respeito ao princípio in dubio pro reo. Art. 386, VII, CPP. Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP, Apelação Criminal nº 1501372-35.2020.8.26.0542, 13ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Marcelo Semer, j. 17.12.2021); e

Apelação. Roubo majorado. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Preliminares. Prejudicada a análise em razão de solução de mérito mais favorável. Mérito. Prova. Insuficiência. Autoria não comprovada. Reconhecimentos frágeis realizados e com inobservância do disposto no art. 226 do CPP. Incidência do princípio in dubio pro reo. Prejudicadas as preliminares, recurso defensivo provido. (TJSP, Apelação Criminal nº 1506867-11.2019.8.26.0602, 2ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Luiz Fernando Vaggione, j. 10.11.2021).

Em suma: não se está a afirmar, categoricamente, que o réu não é o autor do delito, mas, antes, que as provas produzidas em juízo não permitem chegar a tal conclusão, de modo que, em atenção do princípio do in dubio pro reo, corolário da presunção da inocência, a absolvição do acusado é medida de rigor.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia e, por via de consequência, ABSOLVO o acusado CARLOS EDUARDO DE MORAES COTE GARCIA, qualificado nos autos, da imputação que lhe é feita, por incursão no art. 157, § 3º, in fine, combinado com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal.

Em razão do presente desfecho decisório, ORDENO a cessação de eventuais medidas cautelares fixadas nestes autos (art. 386, parágrafo único, II, do Código de Processo Penal).

Expeça-se certidão de honorários em favor do nobre patrono nomeado, no valor máximo previsto na tabela vigente.

Transitada em julgado, proceda-se às anotações e às comunicações necessárias. Porque órgão do Estado, o Ministério Público não paga custas, notadamente em procedimento processual penal.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Itapecerica da Serra, 30 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA